

מסורת הש"ס

^(א) ב"מ ט:ו, (ב) גמ"ל לטעון, (א) ג"ל (שם מקדש), (ד) א"ל ג"ל והכי פירושו,

הגהות הב"ה

(א) גמ' לז' א"ל הכי לא לא הוא הדין: (ב) שם לעולם אימא לך בשאין עדין עליו: (ג) רש"ם ד"ה ומשני וכי' הדמ'ס ראיא היינו: (ד) ד"ה בעדין וכי' מחוס המדי' לניבן:

מוסף תוספות

א. [ו]תאם איתא דמתנא, הו"ל למימר ליה בפירושו, שהרי כיון שאין קנינו קנין, גם חבריו מרגיז בו, ומה סבות עינים היא זה שאומר לשם קנין, אי"ז לשם פקדון יחיבנהו. מוס' כ"ד, ג. שהניו ראיא לא לרכיבה ולא למשאוי בלא אוכף ומרדעת, והא דתנן מוכר את הקרן לא מוכר את הפרדות ואוקימנא לה בשאין אודיקין בו, אע"ג דקרין אינו ראייו כלום בלא בהמה המושבת בו שכן משמע לשון המשנה מוכר את הגמל לא מוכר את הצוקר אבל מכירת הגמל לא מביעיא דלואנאמו היה לו להחזיר אילו נתאנה שמות אלא אפילו ציטול מקח ליהוי מן הדין דהא נתאנה יותר משמות טובה. וכ"ת רבנן לית להו לא החזרת אונאה בשמות ולא ציטול מקח ציטר משמות אלא בכל ענין קנה ולא יחזיר לו כלום שאין לנו לכופו צד"ל לכן אם אינו רוצה ללאת ידי משנים והתנן אמרו לו לא אמרו אלא את אלו אבל שאר דברים יש להן אונאה וזכרין להחזיר ואמאי אמרינן צמתנימין אין הדמיים ראייה דמשמע שהמכירה מתקיים לגמרי ולא יחזיר לו מוכר ללוקח ממעמיו כלום והאי דקאמר מרנא דכ"ת ציטול מקח לית להו ללא דוקא דהוא הדין דמאונאת שמות קפרין אלא משום דקפרין וליהוי ציטול מקח דרבותא קפרין מש"ה קאמר גמי וכ"ת ציטול מקח כו': היינו

ציטול מקח שאין הדמיס ראייה לקנות את הצוקר להפקיים המכר אלא לא מכר אם הצוקר ויצטל המקח משום אונאה יסר משטוס: ככדי שהדעס טועה. וסצור צלצו שצך שזה כגון שזה ה' צו' או ו' צח' והלכן צטל מקח דמקח טעות הוא אבל ככדי שאין הדעת טועה כמתנימין דלמד שזהו פירוטה אין קויון אותו צמנה או ממאמס. ומסתברא כתירון אחרון וקמא שינויא דחיקא הוא: **אימור מפנה כו'**. יש לנו לומר דמתנה בעלמא הוא דייצה ליה: **בתנאי' כליו**. בגמרל מפרש להו: **רבי יהודה אומר כו'**. כולה מיפרשא בגמרל: **חמורך וו**. כמות שהיא עס כלים שעליה: **חמורך היא**. כלומר **אס וו** היא חמורך מכור אותה לי דהיינו כמוכר את החמור סתם. וסצירל ליה לרבי יהודה דאין כליו מכורין אפילו בעודן עליו: **גב' מחלוקת**. דתנא קמא ונחוס המדי צכלים העשויין למשוי החמור כגון שק ודיסקיא שעשויין לציטול צמכוו משאוי ולמת על החמור: **וכומני**. מרכבתא דנשי וכדלקמן וגס הוא ממין משאוי שהאשה יושבת כמשאוי דסתם חמור לרכיבה אנשים קאי: **דס"ק סבר**. חמור לרכיבה ארס עומד ולא למשאוי הלכן המוכר את החמור סתם לא מכר אותם כלים העשויין למשאוי אלא אותם כלים העשויים לרכיבה כגון אוכף ומרדעת. ונחוס המדי סבר חמור למשאוי עומד וקנה כולן גס האוכף ומרדעת דלטעון משאוי על גבן שעויין: **אוכף ומרדעת**. צין לרכיבה צין למשאוי: קילקלי. צינגל"ש לקשור האוכף צחצשת החמור: **צנק**. פוטרי"ל. וזכרי רכיבה הן: **הא לא אמר ליה**. חמור וכליו אלא סתם מכר לו את החמור לא קנה את האוכף ומרדעת. ואס אימא דלעולא הא מני לא רבנן ולא נחוס המדי אלא ע"כ צאוכף וצמרדעת פליגי והא צריימא רבנן היא: לא הוא הדין כו'. ורבנן היא ולא נחוס המדי דלנחוס מיקנא קני גמי שק ודיסקיא וכומני: **והא קמ"ל דאע"ג דאמר ליה חמור וכליו**. לא אהני האי יימור לשון לטפוי שק ודיסקיא ולא קני להו כרבנן: **בעודן עליו**. הא שק ודיסקיא מחלוקת בעודן עליו צשעת מכירה אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחוס וי) לרבנן דאין מכורין ואפילו אוכף ומרדעת גמי אין מכורין אס אינן עליו: או דלמא צשאין עודן עליו מחלוקת. ואפ"ה אוכף ומרדעת קנה: **ס"ש וצומן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן מכורין**. אפילו שק ודיסקיא וכומני וצע"כ בעודן עליו מיירי דהא קתני וכל מה שעליו ואפ"ה קתני רישא דאינן מכורין בכלל החמור עד דא"ל צהדיא וכל מה שעליו דקתני סיפא: או אמרס צנלמא צעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא. דלמרי לא מכר את כליו אע"פ שעודן עליו: הא מני. לא נחוס ולא רבנן דהא בעודן עליו מיירי ואפ"ה לא מכר מסתמא עד דא"ל צהדיא וכל מה שעליה. וכי היכי דפרין מסיפא ה"ל לפרכוי מרישא דקתני צהדיא לא מכר אלא משום דעיקר פירכיה ממנה דקתני וכל מה שעליה דמשמע בעודן עליו מש"ה אלימא פרכוי מינה דסיפא: **ס"ש רבי יהודה אומר פעמים מכורין כו'**. ורבי יהודה בעודן עליו מיירי דהא קתני חמורך וו כליו מכורין דמשום דאמר וו דמשמע כמו שהיא טעונה מש"ה כליו מכורים. ואמאי דקאמר ת"ק קאי דשמעניהו דמיפלגי בעודן עליו למר מכר ולמר לא מכר ואמא איהו למימר פעמים מכורין כו' ולהכריע ציניהם אמתא:

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא עה.

ה"ג **וכ"ס ציטול מקח לרבנן לים להו**. כלומר דלואנאה ודאי אית להו דמן התורה היא דכתיב לא תונו (ויקרא כה) אבל ציטול מקח לית להו אלא סצירל להו יותר משמות כשמות עצמה דמי וקנה ומחזיר אונאה: **והסנן**. צפרק הובצ [ב"מ ט:ו]: **ר' יהודה אומר המוכר ס"ס צהמה**

וכי תימא ביטול מקח לרבנן לית להו ולא והתנן ^(א)רבי יהודה אומר המוכר ס"ת בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו א"לא אמרו אלא את אלו מאי אין דמים ראייה גמי דקתני דהוי ביטול מקח ואיבעית אימא יכי אמור רבנן אונאה וביטול מקח בכדי שהדעת טועה אבל בכדי שאין הדעת טועה לא אימור מתנה ירה ליה: **בתנאי'** המוכר את החמור לא מכר כליו נחוס המדי אומר מכר כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין פעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו ואמר לו מכור לי חמורך זה הרי כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין: **גב'** אמר עולא י מחלוקת בשק ודיסקיא וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכוב קאי ונחוס המדי סבר סתם חמור למשאוי קאי האבל אוכף ומרדעת קילקלי וחבק ד"ה מכורין מיתיבי חמור וכליו אני מוכר לך ה"ז מכר את האוכף ואת המרדעת ואת הקילקלי ואת החבק אבל לא מכר שק ודיסקיא וכומני ובזמן שאמר לו היא וכל מה שעליה הרי כולן מכורין מעמא דא"ל חמור וכליו הוא דקני אוכף ומרדעת הא לא א"ל הכי לא וי) הוא הדין דאע"ג דלא אמר ליה חמור וכליו גמי אוכף ומרדעת מכורין והא קמ"ל דאע"ג דאמר ליה חמור וכליו שק ודיסקיא וכומני לא קני מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל י מרכבתא דנשי איבעיא להו י בעודן עליו מחלוקת אבל בשאינן עליו מודה להו נחוס המדי או דלמא בשאינן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו מודו ליה רבנן לנחוס ת"ש ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן

עה.

וכי תימא ארבנן ביטול מקח לית להו כו'. הוה מני למיפרך מרישא דקתני אלו דברים שאין להם אונאה העצדים והקרקעות כו' מכלל דשאר דברים יש להן אונאה אלא משום דהוי מני לדחויי הא מני ר' יהודה היא: **אבל** בכדי שאין הדעת טועה [לא אימור] מתנה כו'. אומר ריב"ס דליכא למיפרך מהכא לרב דלמנר צפרק ^אהאשה (קדושין דף מו: נוס) גבי מקדש אכותו ארס יודע שאין קדושין מופסין צלחותיו וגמר ונתן לשם פקדון דהתם אין המעשה קיים כל עיקר"א אבל הכא לענין למד המקח קיים ואין סברא צשעות הגמל לא יחזיר והמותר יחזיר ומיהו האי שינויא לא שיך צלחיהו נשן ^(ב"מ דף סג:) גבי האי מאן דיוזף פטיטי מחצירה ואשכח ימירתא אס צכדי שאין הדעת טועה לא צרכי ללחדורי אימור צמתנה יהצה ניהליה וי"ל דהתם ליכא למימר דפקדון הוא שאינו יודע שיחזור וימנה אותו ועוד אפילו יודע מסתמא כיון דלא הודיעו שכן ימירות אין דעמו לתצטו: **אבל** בשאין עודן עליו מודה להו נחוס המדי. לרבנן דלא קנה ויהיינו דוקא צשק ודיסקיא וכומני אבל צאוכף ומרדעת אפילו אין עודן עליו קנה דמכסיסי דחמור הוו"י וקני להו כל היכא דליתנהו"י וצקונטי" לא פירש כן: **אין דלמא בשאין עליו מחלוקת**. ה"ג הוה מני למימר או דלמא צין צזו וצין צזו מחלוקת: **י"ש** ספרים צסתוב צהן מאי לאו ר' יהודה צעמא דנחוס קתני מפרש לא ר' יהודה צעמא טעמא דנפשיה קאמר וי) והכי פריך מאי לאו ר' יהודה צמע נחוס דלא מחלק בעודן עליו צין א"ל חמורך זה צין א"ל חמורך הוא אלא לעולם קנה בעודן עליו וא"ל ר' יהודה דיש הפרש א"נ מפרש ממש ולא פליגי: כולחו

מכורין אי אמרת בשלמא בעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא אלא אי אמרת בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו דברי הכל מכורין הא מני לעולם וי) בשאין עודן עליו מחלוקת ורבנן היא ואימא ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שראוי להיות עליו תא שמע רבי יהודה אומר פעמים מכורין פעמים שאינן מכורין מאי לאו אמאי דקאמר תנא קמא קאי רבי יהודה לא רבי יהודה מלאת

אמר אם הצוקר ויצטל המקח משום אונאה יסר משטוס: ככדי שהדעס טועה. וסצור צלצו שצך שזה כגון שזה ה' צו' או ו' צח' והלכן צטל מקח דמקח טעות הוא אבל ככדי שאין הדעת טועה כמתנימין דלמד שזהו פירוטה אין קויון אותו צמנה או ממאמס. ומסתברא כתירון אחרון וקמא שינויא דחיקא הוא: **אימור מפנה כו'**. יש לנו לומר דמתנה בעלמא הוא דייצה ליה: **בתנאי' כליו**. בגמרל מפרש להו: **רבי יהודה אומר כו'**. כולה מיפרשא בגמרל: **חמורך וו**. כמות שהיא עס כלים שעליה: **חמורך היא**. כלומר **אס וו** היא חמורך מכור אותה לי דהיינו כמוכר את החמור סתם. וסצירל ליה לרבי יהודה דאין כליו מכורין אפילו בעודן עליו: **גב' מחלוקת**. דתנא קמא ונחוס המדי צכלים העשויין למשוי החמור כגון שק ודיסקיא שעשויין לציטול צמכוו משאוי ולמת על החמור: **וכומני**. מרכבתא דנשי וכדלקמן וגס הוא ממין משאוי שהאשה יושבת כמשאוי דסתם חמור לרכיבה אנשים קאי: **דס"ק סבר**. חמור לרכיבה ארס עומד ולא למשאוי הלכן המוכר את החמור סתם לא מכר אותם כלים העשויין למשאוי אלא אותם כלים העשויים לרכיבה כגון אוכף ומרדעת. ונחוס המדי סבר חמור למשאוי עומד וקנה כולן גס האוכף ומרדעת דלטעון משאוי על גבן שעויין: **אוכף ומרדעת**. צין לרכיבה צין למשאוי: קילקלי. צינגל"ש לקשור האוכף צחצשת החמור: **צנק**. פוטרי"ל. וזכרי רכיבה הן: **הא לא אמר ליה**. חמור וכליו אלא סתם מכר לו את החמור לא קנה את האוכף ומרדעת. ואס אימא דלעולא הא מני לא רבנן ולא נחוס המדי אלא ע"כ צאוכף וצמרדעת פליגי והא צריימא רבנן היא: לא הוא הדין כו'. ורבנן היא ולא נחוס המדי דלנחוס מיקנא קני גמי שק ודיסקיא וכומני: **והא קמ"ל דאע"ג דאמר ליה חמור וכליו**. לא אהני האי יימור לשון לטפוי שק ודיסקיא ולא קני להו כרבנן: **בעודן עליו**. הא שק ודיסקיא מחלוקת בעודן עליו צשעת מכירה אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחוס וי) לרבנן דאין מכורין ואפילו אוכף ומרדעת גמי אין מכורין אס אינן עליו: או דלמא צשאין עודן עליו מחלוקת. ואפ"ה אוכף ומרדעת קנה: **ס"ש וצומן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן מכורין**. אפילו שק ודיסקיא וכומני וצע"כ בעודן עליו מיירי דהא קתני וכל מה שעליו ואפ"ה קתני רישא דאינן מכורין בכלל החמור עד דא"ל צהדיא וכל מה שעליו דקתני סיפא: או אמרס צנלמא צעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא. דלמרי לא מכר את כליו אע"פ שעודן עליו: הא מני. לא נחוס ולא רבנן דהא בעודן עליו מיירי ואפ"ה לא מכר מסתמא עד דא"ל צהדיא וכל מה שעליה. וכי היכי דפרין מסיפא ה"ל לפרכוי מרישא דקתני צהדיא לא מכר אלא משום דעיקר פירכיה ממנה דקתני וכל מה שעליה דמשמע בעודן עליו מש"ה אלימא פרכוי מינה דסיפא: **ס"ש רבי יהודה אומר פעמים מכורין כו'**. ורבי יהודה בעודן עליו מיירי דהא קתני חמורך וו כליו מכורין דמשום דאמר וו דמשמע כמו שהיא טעונה מש"ה כליו מכורים. ואמאי דקאמר ת"ק קאי דשמעניהו דמיפלגי בעודן עליו למר מכר ולמר לא מכר ואמא איהו למימר פעמים מכורין כו' ולהכריע ציניהם אמתא:

^(א) ב"י רבינו צנאן הוא כמו שבי' התוס' כאן בשם ים ספרים וכופי' השני שבי' דריי מפרש ממש ולא פליגי.

עין משפט ונר מצוה

בב א מיי' פ"ב מהל' מוכרים הל' ח ופ"ג הל' יג סמג לאוין קע טו"ש"ע ח"מ סי' רמ טט"ו: **בב ב מיי' פכ"ו מהל' מוכרים הל' ה סמג עשין פכ טו"ש"ע ח"מ סי' רכ סעף ח: **בב ג ד ה ו ז מיי' שם הל' ד טו"ש"ע שם סעף י:****

לעני רש"י

צצינגל"ש [צצינגל"א].

חבק (רעועת בטן

של הסוס וכיריב).

פוטרי"ל (פשיטרי"ל).

חבק (חלק מהרומח

ששמיים על חזה האתון).

רבינו גרשום (המשך)

ומרדעת דברי הכל מכורין: ומשני ה"ה וכו' והא קמ"ל דאע"ג דאמר לו חמור וכליו כומני ודיסקא לא קני. דלא לרכיבה ארס עומדין ולא כליו משני גינהו: מרכבתא דנשי. בלע"ז שנובוג"א: גשירי דרכיבה אשה. ששהי שוקיה צצר אחד לא חושב רכיבה אלא משני: איבעיא להו בעודן. על החמור בשעת מכירה אותו שק ודיסקא וכומני: מחלוקת. דרבנן ונחוס דרבנן סברי דאע"ג דבשעת מכירה עודן עליו לא מכרין משום דלאו לרכיבה עומד אלא למשויו ונחוס המדי סבר הווא"ל דבשעת מכירה עודן עליו ובין ליה: או דלמא בשאין עודן עליו מחלוקת.

דרבנן סברי לא שייכא לחמור ונחוס סבר שיכא: ת"ש. דקתני סיפא דבריימא דחמור וכליו (דקתני) ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו דהיינו כשעודן עליו מכורין אי אמרת בשלמא בעודן עליו מחלוקת דרבנן והכא אמאי כולן מכורין משום דפירש לו ואמר לו הוא וכל שעליו. הא סיפא דקתני בזמן שאמר לו דקא כרבנן דשעמא דאמר לו הא לא אמר לו לא. ואילו נחוס צבידא ליה כיון דעודן עליו אע"ג דלא אמר ליה הוא וכל מה שעליו מכורין. אלא אי אמרת בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו אע"ג דלא אמר ליה הוא וכל מה שעליו הרי אלו מכורין הא סיפא דקתני בזמן שאמר דמשמע טעמא דאמר הכי מכורין הא לא אמר לא הוי מכורין אע"ג דעודן עליו. מני לא רבנן ולא נחוס הווא"ל דהריייהו מודי דכי עודן עליו אע"ג דלא אמר דהווי מכורין. ומשני לעולם אימא לך בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו דברי הכל הויתו עליו דמשמע דבשעת מכירה אינן עליו דהשתא דאמר דאמר הוא וכל מה שראוי להיות עליו דמי כמו שישנן עליו והרי הן מכורין הא לא אמר לא: ת"ש ממתינ' ר' יהודה [אומין] פעמים מכורין וכו'. א) מלאו ר' יהודה טעמא דנחוס מפרש כ"י אמר נחוס עליה דרבנן: לא ר' יהודה.

^[א] ב"י רבינו צנאן הוא כמו שבי' התוס' כאן בשם ים ספרים וכופי' השני שבי' דריי מפרש ממש ולא פליגי